

주의 요구

1. 제 목 : 압류재산 매각절차 착수 및 재공고 지연
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「국세징수법」 제103조 제1항, 「지방세징수법」 제71조 제5항 및 「업무분장세칙」 제33조 제1항 제11호에 따라 국세, 지방세 및 그 밖에 체납압류재산 매각대행업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「압류재산매각업무요강」 제93조 제1항 제1호에 따르면 압류재산의 매각대행업무는 관서의 장으로부터 공매대행의뢰를 받아 선순위채권 및 체납처분비를 고려하여 매각실익이 있는 경우에는 공매대행의뢰 접수일부터 3개월 이내에 공매공고에 따른 매각절차에 착수하여야 하며 다만, 관서와 업무협의를 등 특별한 사유가 있는 경우에는 이 기간은 포함하지 아니하도록 되어 있다.

한편, 같은 요강 제38조 제2항 제2호에 따르면 체납자 또는 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 아니한 경우 입찰을 취소하게 되어 있는데 이 경우 위임기관의 취소 또는 중지 요구나 입찰을 진행할 수

없는 사유가 발생한 것이 아니므로 위임기관 협의 및 기타 보완이 필요하지 않고 최초 공매공고 시 알려진 재산에 대한 잠재적 입찰자 등을 감안하여 신속하게 공매공고를 실시하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 압류재산 매각절차 착수 지연

그런데 감사대상기간 중 전북지역본부 소관 압류재산에 대하여 공매대행의뢰 접수일로부터 공매공고까지 소요된 기간을 점검한 결과

2019. 10. 28. ㉠㉠세무서로부터 수임한 채납자 ㉡㉡㉡의 압류재산 (2019-XXXXXX-XXX) ‘전라북도 ㉢㉢군 ㉢㉢면 ㉢㉢리 XXX’의 경우 특별한 사유없이 공매대행의뢰 접수일로부터 38일이 지난 2019. 12. 5. 감정평가를 의뢰하였고 2020. 1. 3. ㉣㉣감정평가사사무소로부터 감정가액 16,476 천 원으로 감정평가결과를 접수하고도 250일이 더 지난 2020. 9. 9. 공매공고하여 공매대행의뢰 접수일로부터 공매공고까지 총 317일이 소요되는 등

[별지 1] “공매대행의뢰 접수일로부터 3개월 경과 후 공매공고 실시명세”와 같이 211건의 압류재산에 대하여 공매대행의뢰 접수일로부터 길게는 317일, 짧게는 111일 후에 공매공고한 사실이 확인되었다.

(2) 송달미비로 입찰 취소된 압류재산의 재공고 지연

또한, 감사대상기간 중 전북지역본부 소관 압류재산에 대하여 채납자 또는 이해관계자에게 공매통지서가 송달되지 않아 공매입찰을 취소한 이후 다음 공매공고까지 소요된 기간을 점검한 결과

2019. 4. 10. ㉔㉔세무서로부터 수입한 채납자 ㉕㉕㉕의 압류재산 (2019-XXXXXX-XXX)의 경우 2019. 7. 26. 송달미비로 공매입찰을 취소한 후 특별한 사유없이 474일이 지난 2020. 11. 11.에야 공매공고 하는 등

[별지 2] “공매공고 취소 후 1개월 경과 후 공매공고 실시 명세”와 같이 32건의 압류재산에 대하여 송달미비의 사유로 공매입찰 취소 후 길게는 474일, 짧게는 34일 후에 공매공고한 사실이 확인되었다.

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 압류재산을 수입하면 신속하게 공매공고하고 송달미비로 공매입찰을 취소한 경우에는 최대한 다음 공매공고에 반영될 수 있도록 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 특별한 사유가 없는 한 압류재산 공매대행 접수일로부터 3월 이내에 공매공고 하도록 하고, 송달 미비의 사유로 공매입찰을 취소한 경우 신속하게 공매공고 하는 등 관련 업무를 철저히 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)